🔒 DOCUMENT RÉSERVÉ AU CORRECTEUR — NE PAS DISTRIBUER AUX APPRENANTS

CORRIGÉ — MODULE 3

Corrigé — Réclamations et recours

Séquence 3.3.2 — Traiter les réclamations et recours

C24

ÉLÉMENTS DE RÉPONSE — EXERCICE 1 (DISTINCTION RÉCLAMATION / RECOURS)

La réclamation : Démarche amiable adressée à l'OF dans les 15 jours suivant la notification des résultats. L'OF a 15 jours ouvrables pour répondre. Elle peut porter sur la procédure (non-respect des règles) mais pas sur la décision souveraine du jury.

Le recours hiérarchique : Démarche formelle adressée à la DREETS dans les 2 mois suivant la décision de l'OF. La DREETS instruit le dossier et peut ordonner une nouvelle délibération si une irrégularité est constatée.

Ce qui ne peut pas être contesté : La décision souveraine du jury sur la valeur du travail du candidat. Seules les irrégularités de procédure peuvent être contestées.

ÉLÉMENTS DE RÉPONSE — EXERCICE 2 (RÉPONSE À LA RÉCLAMATION)

Structure d'une réponse conforme :

1. Accusé de réception de la réclamation (dans les 48h)
2. Instruction interne : vérification du dossier, consultation du jury
3. Réponse motivée dans les 15 jours ouvrables : soit correction de l'erreur, soit explication du rejet
4. Information sur les voies de recours disponibles (DREETS) si la réclamation est rejetée
5. Archivage de la réclamation et de la réponse pendant 5 ans

Point de vigilance pédagogique : L'OF ne peut pas modifier la décision du jury, même si la réclamation est fondée sur un argument pédagogique. Seule une irrégularité de procédure peut justifier une nouvelle délibération. Vérifier que l'apprenant comprend bien cette limite.

Grille de notation

M Maîtrisé EC En cours de maîtrise NM Non Maîtrisé

Critère	Bloom	Maîtrisé	En cours	Non maîtrisé
Distinguer réclamation et recours	Comprendre	M Distinction claire avec délais et destinataires	EC Distinction partielle	NM Confusion entre réclamation et recours
Appliquer la procédure de réclamation	Appliquer	M Procédure complète en 4 étapes avec délais	EC Procédure partielle	NM Procédure incorrecte ou absente
Rédiger une réponse à une réclamation	Appliquer	M Réponse complète, professionnelle, dans le délai de 15 jours	EC Réponse partielle ou hors délai	NM Aucune réponse ou réponse inappropriée
Orienter vers le recours hiérarchique	Analyser	M Procédure DREETS expliquée avec délais et pièces à fournir	EC Procédure partielle	NM Procédure incorrecte ou absente

Synthèse de notation — À compléter par le correcteur

— — Maîtrisé	— — En cours	— — Non maîtrisé